

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE MAYAGÜEZ
SALA SUPERIOR

REY ANTONIO QUILES CUEVAS Y
NADYA IVETTE PÉREZ BATISTA
DEMANDANTES

VS.

FREDDY SALLEN AQUINO, MARY
ANN SÁNCHEZ CASIANO, Y SLG
COMPUESTA POR AMBOS;
CARLOS A RUBIO VALDÉS;
ÁNGEL DANIEL RIVERA SÁNCHEZ
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO
ROJO
DEMANDADOS

CIVIL NÚM.: MZ2025CV00256

SOBRE:
INJUNCTION ESTATUTARIO,
contemplado en la Ley Núm. 75 del 24
de junio de 1975, según enmendada, y
las disposiciones del Artículo 14.1 de la
Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de
2009, según enmendada

MOCIÓN EN RÉPLICA A OPOSICIÓN A SOLICITUD DE QUE SE
ENCUENTE INCURSO EN DESACATO AL MUNICIPIO DE CABO ROJO,
Y A OTROS FUNCIONARIOS EN SU CARÁCTER PERSONAL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, por conducto de la representación legal que suscribe y
muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

- El pasado 11 de febrero de 2026 la parte demandante sometimos un escrito titulado
**MOCIÓN EN SOLICITUD DE QUE SE ENCUENTE INCURSO EN
DESACATO A LOS DEMANDANTES, AL MUNICIPIO DE CABO ROJO,
Y A OTROS FUNCIONARIOS EN SU CARÁCTER PERSONAL Y EN
OPOSICIÓN A SOLICITUD DE RELEVO DE SENTENCIA.**
- En dicho escrito solicitamos:
 - Que se encuentre incurso en desacato a los demandados: Freddy Sallent
Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano, y SLG compuesta por ambos, y le
imponga la sanción que el Tribunal entienda meritoria.
 - Que encuentre incurso en desacato al Municipio de Cabo Rojo y le imponga
la sanción que el Tribunal entienda meritoria al Municipio y en su carácter
personal al Hon. Jorge Morales, alcalde, al Ing. Carlos Rivera Pérez,
director de la Oficina de Permisos, al Sr. Luis López director de la Oficina
de Ordenamiento Territorial; a los miembros del Comité de Permisos:
Gustavo Colberg, Luis López y Abraham Rodríguez, por ser estos

funcionarios municipales que han desacatado las órdenes del Tribunal pretendiendo cobijarse en la impunidad del manto municipal y por haber incumplido con sus deberes ministeriales.

- c. Que en armonía con lo establecido en el Art. 14.1 Ley 161-2009, declare nulo cualquier actuación del Municipio de Cabo Rojo en la evaluación de cualquier permiso, consulta, endoso, etc., específicamente que declare nulo la Consulta de Construcción aprobada el 14 de enero de 2026 por ser ultra vires, en desacato de las órdenes del Honorable Tribunal, y en contra de lo dictaminado en la Sentencia del 23 de diciembre de 2025 del Hon. Miguel A. López Feliciano, Juez Superior.
 - d. Que se declare No Ha Lugar la solicitud de Relevo de Sentencia
 - e. Que se impongan honorarios y costas legales a los demandados por su reiterado incumplimiento y su actitud temeraria.
3. Basamos nuestra solicitud en síntesis:
- a. Sentencia del 23 de diciembre de 2025 del Hon. Miguel A. López Feliciano, Juez Superior.
 - b. Orden del Tribunal del 3 de noviembre de 2025, entrada [73] de SUMAC.
 - c. Resolución Interlocutoria del 20 de noviembre de 2025, entrada [88] de SUMAC.
 - d. El Artículo 14.1 de la Ley 161 del 2009, según enmendada, en su párrafo tercero.
4. Mediante escrito del 14 de febrero de 2025 entrada [114] titulado OPOSICION A SOLICITUD DE QUE SE ENCUENTE INCURSO EN DESACATO AL MUNICIPIO DE CABO ROJO, Y A OTROS FUNCIONARIOS EN SU CARÁCTER PERSONAL, el municipio se opone a nuestra solicitud.
5. En dicho escrito la codemandada, Municipio de Cabo Rojo expresa varias contradicciones, que este Honorable Tribunal no pude dejar pasar desapercibidas y a continuación las discutimos.

Por un lado indica en el párrafo segundo (a) que: “Desde que el Municipio de e

enteró del presente caso, la Oficina de Permisos no siguió atendiendo la querella presentada por la parte demandante.” Sin embargo en ese mismo párrafo en el inciso (b) indica: *“Desde el 4 de noviembre de 2025 (Entrada 74 Anejo 1), la parte demandante tuvo conocimiento de la Recomendación Municipal; y no radicó moción solicitando desacato a la aquí compareciente, ni tampoco alguna otra moción solicitando la anulación de dicha recomendación.”* Además en el inciso (c) de ese mismo párrafo se defienden indicando que en su escrito del 17 de junio de 2025, entrada [80] de SUMAC que la recomendación no es un permiso de construcción, No es un permiso de ampliación, No es una autorización y No es una determinación final para la variación solicitada. En el inciso (d) del mismo párrafo alegan que las órdenes del tribunal solo paralizaron “toda obra o trabajo” u “obra alguna” hasta que se resuelva el presente caso, alegando que esas órdenes no indican que el Director de Permisos, el Municipio de Cabo Rojo y sus funcionarios puedan evaluar y expedir permisos de variación luego de que se emitiera la sentencia del presente caso, y proceden a listar las fechas de autorizaciones de consultas de construcción y permiso de construcción.

O sea, admiten explícitamente que el Municipio de Cabo Rojo continuó trabajando con los permisos de un caso que estaba detenido y proceden a alegar como defensa que como los demandantes tuvieron conocimiento el 4 de noviembre de 2025 y no solicitaron desacato en ese momento, eso justifica su acción, y/o que las emitieron luego de las Sentencia obviando e ignorando lo dictaminado en la Sentencia en sí. Este esfuerzo por justificar su incumplimiento no es sostenible en derecho por ser sus acciones contrarias a lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley 161 del 2009, según enmendada, en su párrafo tercero donde indica: ***Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires. (énfasis nuestro).*** O sea, desde que se radicó el Injunction Estatuario el 24 de abril de 2025 el Municipio de Cabo Rojo quedó sin jurisdicción para atender cualquier asunto de permisos, endosos, evaluaciones, etc., relacionados a este asunto. No tenía la parte demandada nada que hacer pues la

ley y la jurisprudencia es clara.

Jurisdicción

*La jurisdicción se ha definido como “el poder o la autoridad que posee un tribunal para considerar y decidir un caso o controversia”. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 854 (2009), citando a ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006). En Puerto Rico los tribunales son tribunales de jurisdicción general y tienen autoridad para entender en cualquier causa de acción que presente una controversia propia para la adjudicación. Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 230 (1994). Así pues, para privar a un tribunal de jurisdicción general de su autoridad para entender en algún asunto en particular, es necesario que así se haya dispuesto expresamente en algún estatuto o que ello surja por implicación necesaria. Íd. En sí, la falta de jurisdicción incide directamente sobre el poder del tribunal para adjudicar una controversia. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249-250 (2012).⁴ Por ello, los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, ya que no poseen discreción para asumir jurisdicción donde no la tienen. Íd. pág. 250. Es norma sentada de nuestro ordenamiento jurídico que previo a entrar en los méritos de un caso, el tribunal tiene la obligación de considerar, a petición de parte o motu proprio, todo asunto relativo a su jurisdicción. Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 470 (2006). Además, **la falta de jurisdicción no puede ser subsanada, por lo que el tribunal no puede asumirla o abrogársela.** Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014).*

***Un tribunal que carece de jurisdicción sólo tiene jurisdicción para señalar que no la tiene.** Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314 (1997). Esto es así porque un tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. López v. J. Gus Lallande, 144 D.P.R. 774 (1998).*

*Es norma altamente reconocida que la falta de jurisdicción sobre la materia conlleva, entre otras, las siguientes consecuencias inexorablemente fatales: (1) **no es susceptible de ser subsanada;** (2) **las partes no pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal ni el tribunal lo puede hacer motu proprio;** (3) **los dictámenes son nulos (nulidad absoluta);** y, (4) los*

tribunales deben auscultar su propia jurisdicción. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). En ese sentido, la falta de jurisdicción sobre la materia acarrea la nulidad de todo procedimiento.

*Analógamente, cuando el Art. 14.1 de la Ley 161-2009 indica que la **agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires, claramente le aplica toda la jurisprudencia sobre jurisdicción y no depende de que una parte la reclame o no. Simplemente el Municipio de Cabo Rojo perdió toda la jurisdicción en este caso desde que se radicó el Injunction y todas sus actuaciones son nulas. Ninguna parte ni ningún Tribunal puede devolverle esa jurisdicción que la Ley le quita, y el Municipio de Cabo Rojo y sus funcionarios lo saben y a sabiendas continuó actuando ultra vires en contra de la Ley, la Sentencia y las Órdenes del Tribunal.***

No ha explicado el Municipio de Cabo Rojo en que ha basado su empeño en violar la Ley 161-2009 en su Art. 14.1 para continuar evaluando un proyecto que está detenido y para el cual la Ley expresamente le quita la jurisdicción sobre el mismo. ¿Cuáles son las presiones que hacen que este proyecto sea de tal valor público que violan la Ley, las Órdenes del Tribunal y la Sentencia?

6. En su escrito el Municipio de Cabo Rojo expresa e implícitamente acepta que continuaron evaluando el proyecto a pesar de que no tenían jurisdicción para ello.
7. Alegan que lo hicieron luego de la Sentencia, lo que no los exime, todo lo contrario, demuestra su menosprecio por el dictamen del Tribunal y hacen un esfuerzo por invalidar dicha Sentencia una manera que genera sospechas e interrogantes, las cuales el Municipio no ha contestado. Sin embargo del expediente se desprende que la recomendación fue emitida el 17 de junio de 2025, mucho antes que se emitiera la Sentencia. Otra de las múltiples contradicciones del Municipio en su escrito.
8. Se desprende del escrito del Municipio en oposición a nuestra solicitud de desacato que el propio Municipio admite que después de radicado el Injunction Estatutario continuaron evaluando este proyecto y en contubernio con los demandados buscando la forma de evadir cualquier Sentencia en contra de estos. No obedecieron las órdenes del Tribunal, y luego de emitida la Sentencia continuaron

con su intento de burlar e ignorar el dictamen de este Honorable Tribunal. En un caso donde tantas personas del Municipio de Cabo Rojo han intervenido para tratar de buscar este resultado, es forzoso concluir que hay presiones o intereses poderosos en esa dirección y que los funcionarios municipales no actuaron en mutuo u común esfuerzo para tratar de “darle la vuelta” a la Sentencia emitida.

9. Que nos reafirmamos en que todo lo antes indicado refleja un menosprecio total hacia las órdenes de este Honorable Tribunal, y reflejan la intención de burlar el sistema tanto de permisos como el judicial.

10. Que nos reafirmamos en que la actitud de los demandados y del Municipio de Cabo Rojo es una contumaz y de reto a este tribunal.

11. Que por todo lo anterior muy respetuosamente nos sostenemos en nuestra solicitud de lo siguiente:

- a. Que se encuentre incurso en desacato a los demandados: Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano, y SLG compuesta por ambos, y le imponga la sanción que el Tribunal entienda meritoria.
- b. Que encuentre incurso en desacato al Municipio de Cabo Rojo y le imponga la sanción que el Tribunal entienda meritoria al Municipio y en su carácter personal al Hon. Jorge Morales, alcalde, al Ing. Carlos Rivera Pérez, director de la Oficina de Permisos, al Sr. Luis López director de la Oficina de Ordenamiento Territorial; a los miembros del Comité de Permisos: Gustavo Colberg, Luis López y Abraham Rodríguez, por ser estos funcionarios municipales que han desacatado las órdenes del Tribunal pretendiendo cobijarse en la impunidad del manto municipal y por haber incumplido con sus deberes ministeriales.
- c. Que en armonía con lo establecido en el Art. 14.1 Ley 161-2009, declare nulo cualquier actuación del Municipio de Cabo Rojo en la evaluación de cualquier permiso, consulta, endoso, etc., específicamente que declare nulo la Consulta de Construcción aprobada el 14 de enero de 2026 por ser ultra vires, en desacato de las órdenes del Honorable Tribunal, y en contra de lo dictaminado en la Sentencia del 23 de diciembre de 2025 del Hon. Miguel

A. López Feliciano, Juez Superior.

- d. Que se declare No Ha Lugar la solicitud de Relevo de Sentencia
- e. Que se impongán honorarios y costas legales a los demandados por su reiterado incumplimiento y su actitud temeraria.

EN MÉRITO DE LO CUAL se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal, que Declare Ha Lugar la presente moción y provea de conformidad con lo solicitado, con cualquier otro pronunciamiento que en Derecho y Justicia proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, en Mayagüez Puerto Rico, hoy 15 de febrero de 2026.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado del Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso, al mismo tiempo, a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico, lo cual constituye la notificación que debe darse entre abogados, conforme disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

f/ CARLOS F. VERA MUÑOZ
Abogado Parte Demandante
RUA Número 16091
PO Box 1092
Hormigueros, P.R. 00660-1092
Cel. (787) 356-4760
Email: cveralaw@gmail.com